

[별표 1]

토양정화업 신규등록 절차(제2조 관련)

가. 등록신청 및 첨부서류

- (1) 토양정화업의 사무실의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 신청. 다만, 토양정화업을 등록한 시·도지사의 관할구역 외에서 반입정화시설을 설치하려는 경우는 해당 시설의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 추가로 신청

(2) 첨부서류

(가) 토양정화업등록신청서: 시행규칙 별지 제15호서식

(나) 시설·장비의 보유현황 및 이를 증명하는 서류

① 시설명세서

- 사무실 및 반입정화시설의 면적, 소재지 및 소유 또는 임대를 증명할 수 있는 서류(토지 및 건물등기부등본, 임대차계약서(또는 토지사용승락서)의 원본 또는 사본
- 시설설치내역서(또는 시설설치계획서)

② 장비명세서

- 장비의 모델·가액 및 장비의 구입 또는 임대차를 증명할 수 있는 서류(세금계산서, 임대차계약서 등)의 사본, 장비사진

(다) 법인 등기부등본(개인의 경우 사업자등록증) 등은 「전자정부법」 제36조에 따라 행정정보 공동이용을 통하여 담당공무원이 확인, 다만 민원인이 행정정보 공동이용 미동의시는 직접 서류 제출

- 신청인 또는 대표자 및 임원(법인의 경우)의 지정 결격사유(법 제23조의3)가 없음을 증명하는 자료 또는 신원증명을 확인할 수 있는 자료(생년월일, 주소 및 주민등록기준지 등)는 담당공무원이 다른 시·도지사(시장·군수·구청장 포함), 지방환경관서의 장, 국립환경과학원장에게 의뢰하여 확인, 다만 확인이 어려운 경우 민원인 직접 제출(신원증명서 등)

(라) 기술능력 보유현황 및 이를 증명하는 서류

① 기술능력 보유현황을 증명하는 서류

- ㉠ 재직을 증명하는 서류(고용보험가입 확인서, 개인별 국민연금가입확인서, 건강보험가입확인서 등)
- ㉡ 국가기술자격수첩 원본(한국산업인력공단 발행), 학위기 사본 등

② 대체기술능력을 증명하는 서류

㉢ 등록기준에서 정하는 기술분야가 표시된 경력증명서

- ㉣ 경력을 공적으로 증명할 수 있는 서류(고용보험가입확인서, 건강보험가입확인서, 개인별 국민연금가입확인서 등). 다만, 국가 또는 지방자치단체의 장이 확인한 경력증명서를 제출하는 경우에는 "경력을 공적으로 증명할 수 있는 서류" 제출 생략

(마) 장비 및 기술인력 첨부서류 제출 생략

- 토양정화업의 등록을 한 자가 등록한 시·도지사의 관할구역 외에서 반입정화시설을 설치하여 반입정화시설의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 장비와 기술인력을 중복하여 갖추지 않고 추가로 토양정화업의 등록을 하려는 경우 장비 및 기술인력에 대한 첨부서류 제출 생략

나. 서류검토

(1) 신청서

- (가) 신청서 기재사항의 적정 및 누락여부와 수입인지 첨부(신규등록 10,000원권, 변경등록 5,000원권)여부(수수료는 전자화폐·전자결재 등의 방법으로 납부 가능), 첨부서류의 첨부 여부를 검토
- (나) 신청서상의 사무실 또는 반입정화시설의 소재지와 건물·토지 등기부등본 또는 임대차계약서상의 소재지와 일치 여부를 확인

(2) 기술능력 보유현황 및 대체기술인력

- (가) 한국산업인력공단에서 발행한 기술자격수첩, 학위기 및 재직을 공적으로 증명할 수 있는 서류(고용보험가입확인서, 개인별 국민연금가입확인서, 건강보험가입확인서 등)등으로 이중등록·자격정지·자격증 대여·실제근무 여부 등을 확인(의문점이 있으면 기술인력 담당기관에 확인)
- (나) 대체기술인력은 해당 사업장 대표가 인정하는 경력증명서와 그 경력을 공적으로 증명할 수 있는 서류를 통하여 확인
- (다) 기술인력 해당분야의 확인

① 토양정화업 등록요건의 박사, 기술사, 기사, 산업기사 기술인력 란의 해당분야는 기술자격종목을 의미하는 것이 아니므로 국가기술자격의 직무분야별 종목(「국가기술자격법」), 대학의 학과, 전공학위 등을 검토하여 신청 기술인력의 해당여부를 확인

② 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 관련분야 졸업자의 해당분야는 대학의 학과를 의미하는 것이나 이와 유사한 학과의 경우에도 필요하다고 판단되는 경우에는 인정

예) 환경분야의 경우 환경관리과, 환경과학과, 환경계획공학과, 환경시스템공학과, 자원환경공학과 등

<학교의 적용범위>

◇ 고등교육법 제2조(학교의 종류)에 규정하고 있는 대학

- 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송·통신대학, 기술대학, 각종학교

(3) 법인등기부등본(개인인 경우에는 사업자등록증) 사본

- (가) 법인등기부등본(개인의 경우에는 사업자등록증)을 통해 법인 등의 대표자와 신청인이 동일한지 여부를 확인
- (나) 비영리법인(공익법인을 포함한다)의 경우 주무관청으로부터 법인허가시 토양정화(복원)와 관련된 사업이 사업내용의 범위에 포함되는지 또는 토양정화(복원)와 관련된 사업을 수입사업으로 허가를 받았는지 여부를 확인

(다) 대표자(법인의 경우 임원포함)가 법 제23조의8 각 호의 어느 하나에 해당되는지 여부를 신원증명서와 법령 위반내역 등을 통해 확인, 법령 위반내역은 다른 시·도 또는 시·군·구에 요청하여 결격사유 해당 여부를 확인해야 함

(4) 시설 및 장비

(가) 시설

① 반입정화시설

- 정화시설(400제곱미터 이상), 보관시설(400제곱미터 이상)을 건축물관리대장 또는 토지등기부등본으로 확인
- 반입정화시설의 입지는 폐기물중간처리시설의 입지에 준하여 검토하고 반입정화시설 소재지 관할 시·군·구에 타법 저촉여부 등 협의(협의시 토지 및 건물등기부 등본 등 관련서류 첨부)
- 반입정화시설은 「오염토양 반입정화시설의 세부설치기준」 고시에 적합하게 설치되었는지 여부를 설계도면 등을 통해 검토
- 반입정화시설이 없는 경우에도 토양정화업 등록은 가능(추후 확보할 경우 변경등록을 받도록 공지)

<정화시설 입지 타법협의>

1. 국토의계획 및 이용에 관한 법률
 1. 건축법
2. 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법
3. 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률
4. 하천법
5. 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률
6. 환경관련법령(환경정책기본법, 물환경보전법, 대기환경보전법, 소음진동규제법, 자연환경보전법 등)
7. 문화재보호법
8. 농지법
9. 산지관리법
10. 그밖에 토양정화시설 등의 설치·운영을 제한하는 법률

(나) 장비

① 공통사항

- 장비별 구입거래명세서 등을 검토하여 실제 확보여부를 확인하고, 장비사양, 사진 등을 검토하여 사용 및 측정이 가능한지 등을 확인
- 형식승인 대상장비인 경우 승인 및 정도검사를 받았는지 확인
- 장비(시료채취기)를 임차한 경우 임대차계약서 등을 검토하여 임차기간, 임대인 적정여부 검토

② 시료채취기

- 깊이 6m이상 시료채취가 가능한 것으로서 직경 2.5cm 이상의 시료채취봉이 있고 동력을 이용하여 시료채취가 가능한 것(시추기도 가능)
- ※ 인력을 이용한 타격식 장비는 불가

③ 휴대용 가스측정장비

- 휘발성유기화합물, 산소, 이산화탄소, 메탄의 측정이 가능한 휴대용 장비로서 토양정화과정의 이화학적 변화상태를 측정할 수 있는 것(항목별 개별측정 또는 통합된 측정장비 가능)
- 항목별 측정범위는 휘발성유기화합물 0~10,000ppm, 산소 0~25%, 이산화탄소 0~5,000ppm, 메탄 0~100% 범위를 측정할 수 있어야 함

④ 현장용 수질측정기

- 수소이온농도, 수온, 전기전도도, 용존산소, 산화환원전위의 측정이 가능한 장비로서 토양정화과정의 이화학적 변화상태를 측정할 수 있는 것(항목별 개별 측정 또는 통합된 측정장비 가능)
- 측정범위는 수소이온농도 0~14, 수온 0~50℃, 전기전도도 0~2,000μS/cm, 용존산소 0~20ppm, 산화환원전위 -1,999~1,999mV 범위를 측정할 수 있어야 함

⑤ 지하수위측정기

- 프로브(Probe)의 직경이 20mm이하로서 10m 이상의 측정이 가능한 것

다. 보완요구 및 반려

- (1) 서류검토 후 미비사항이 경미할 경우에는 신청인에게 사유 및 기일을 명시하여 보완요구
 - (2) 미비사항이 중대하여 단시일 안에 보완이 불가능할 경우에는 사유를 명시하여 반려
 - (3) 토양정화업 등록신청 및 검토에 필요한 서류 외의 서류를 제출토록 하여 민원을 야기시키는 사례가 없도록 유의
- ※ 보완요구를 할 때에는 모든 미비사항을 민원인이 알기 쉽도록 상세하게 보완요구해야 하며, 처음부터 한번에 검토될 수 있는 사항을 여러 차례로 나누어서 보완요구를 하는 사례가 없도록 유의

라. 현지확인

(1) 시설 및 장비

- (가) 보유시설 및 장비를 제출된 서류와 대조 확인
- (나) 장비의 고장, 파손여부 등 정상작동 및 측정 가능여부에 대한 전반적인 결함을 확인
- (다) 「국가표준기본법」 제14조 및 같은 법 시행령 제12조제3항, 국가교정기관지정제도운영요령 및 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조의 규정에 따른 교정검사가 필요하거나 정도검사 대상기기에 대해서는 검사 실시 여부를 확인하고 검사를 받지 아니한 기기에 대하여는 기간을 정하여 받도록 행정지도

☞ 교정검사 대상기기 및 주기는 국가교정기관지정제도운영요령 제40조 규정에서

정하고 있으나 동 검사는 측정기기를 보유한 자가 측정의 정확성 또는 정밀성 확보 등을 위하여 자율적으로 대상 및 주기를 정하여 실시하도록 하고 있음

◎ 「국가표준기본법」에 따른 교정검사 기관은 기술표준원장이 지정하며, 검사 기관 현황은 기술표준원 인터넷 홈페이지에 게재

◎ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 정도검사 기관은 국립환경과학원장이 지정하며 정도검사 기관현황은 국립환경과학원 홈페이지에 게재

(라) 반입정화시설의 현장조사를 통해 제출된 시설의 면적과 구조 등이 동일한지와 「오염토양 반입정화시설의 세부설치기준」 고시에서 정하는 시설기준에 적합한지 여부 등을 확인

(2) 기술인력의 확인

(가) 기술인력 본인과 이미 제출된 기술자격수첩과의 일치 여부를 확인

(나) 필요한 경우 본인(기술인력)이 작성한 근무확인서 확인(별지1)

(다) 해당 기술인력의 담당업무의 성격 및 업무량 등을 파악하여 상시 근무 여부(자격증 대여)를 확인

(라) 그 밖에 여러가지 사항을 고려하여 객관성 있게 확인하되 지나친 자료 등의 요구로 민원을 유발하는 사례가 없도록 유의

(3) 기 타

(가) 현장조사 중 문제가 되는 부분을 명확하게 알려주고 이에 대한 대책을 지도

(나) 미비사항이 극히 경미하여 현장에서 즉시 보완이 가능하거나 이에 준하는 경미한 사항에 대하여는 현장지도로 보완시키거나 현장조사 후 추가 보완자료 제출로 현장 재 현장조사를 생략

마. 종합검토

(1) 신청서의 사실여부 등을 조사한 보고서를 작성

(2) 기술인력 및 장비 등을 최종검사 후 타당성여부 판정

(3) 보완요구 및 반려

(가) 미비사항이 경미하여 단시일 안에 보완이 가능한 경우에는 내용을 명시하여 보완요구하며 이 경우 보완사항에 대한 현장조사는 그 내용이 중요한 경우에만 함

(나) 미비사항이 중대하여 단시일 안에 보완이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 내용을 명시하여 반려하되 행정의 낭비, 민원인의 불편을 충분히 고려하여 조치

바. 등록증 교부

(1) 등록증 작성

(가) 등록번호는 시·도지사별로 순차적으로 부여

(나) 부관을 부여할 사항이 있을 경우에는 해당내용을 등록조건란에 명기

(2) 신규등록(등록취소 포함)시 관보게재 공고

(3) 신청자에게 시행규칙 별지 제16호서식의 토양정화업등록증을 교부

※ 「지방세법」 규정에 따른 토양정화업 면허부여(취소)에 관한 통보서를 영업소 소재지 관할 자치단체에 통보(등록증 교부시)

(4) 등록대장 및 기술인력대장 작성

(가) 등록번호순으로 등록대장을 작성(별지2)

(나) 기술인력은 등록대장에 기재하지 아니하고 업소별 보유기술 인력대장에 기재(별지3)

(다) 국가기술자격수첩 뒷면의 변동사항란에 기술능력 등록사실을 기록하고 기록자가 확인란에 날인

일자	변동사항	확인
20. . .	○○ 정화업체회사 근무	기록자 성명(인)

(라) 등록대장의 좌측상단(등록상황)은 작성일 현재의 등록사항(상호·대표자·사무실 소재지·반입정화시설 소재지 등)을 적고 등록일자는 최종결재일자를 기재

(5) 등록된 서류는 등록업소별로 독립된 파일에 철하여 분류 보관

(6) 전년도의 토양정화실적을 12월말 기준으로 작성하여 다음 연도 1월 31일까지 제출토록 안내(별지4)